Lei Orgânica de Iracemápolis

PREÂMBULO

O povo do Município de Iracemápolis, por intermédio de seus representantes na Câmara Municipal, no exercício dos poderes conferidos pela Constituição Federal, com o propósito de assegurar o exercício de todos os direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem estar, o desenvolvimento, a igualdade, a democracia participativa e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada na harmonia social, promulga, sob a proteção de Deus, a Lei Orgânica do Município de Iracemápolis.

TÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DO Município

Seção I
Disposições Gerais

Art. 1° O Município de Iracemápolis, pessoa Jurídica de direito público interno, em pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira, assegurada nos termos das constituições estadual e federal, reger-se-á por esta Lei Orgânica, votada e aprovada por sua Câmara Municipal.

Parágrafo único. É dever dos Poderes Municipais a transparência e a moralidade de sues ator, o respeito e o cumprimento dos princípios e direitos fundamentais da Constituição Federal, estadual e desta lei orgânica

Art. 2° São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Parágrafo único. São Símbolos do Município a Bandeira, o brasão e o Hino, representativos de sua cultura e história.

Art. 3° Todo poder é naturalmente privativo dos Municípios que o exercem diretamente ou indiretamente por seus representantes eleitos, nos termos desta lei orgânica

Art. 4° Constituem bens do Município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam.

Art. 5° A sede do Município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade.

Seção II
Da divisão Administrativa do Município

Art. 6° O Município poderá dividir-se, para fins administrativos, em distritos a serem criados, organizados, suprimidos ou fundidos por lei após consulta plebiscitária à população diretamente interessada, observada a legislação estadual e o atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 7° desta Lei Orgânica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

Art. 7° Os requisitos para a criação de Distrito serão os dispostos na lei estadual. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DO Município

Seção I
Da Competência Privativa

Art. 11. Ao Município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que lhe couber;

III - elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento integrado;

IV - criar, organizar e suprimir Distritos, observada a legislação estadual;

V - manter, com a cooperação técnica e financeira da União do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;

VI - elaborar as peças orçamentárias Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

VII - instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em Lei;

VIII - fixas, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos;

IX - dispor sobre organização, administração e execução dos serviços locais;

X - dispor sobre administração, utilização e alienação dos bens públicos;

XI - organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos;

XII - organizar e prestar prioritariamente por administração direta ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local;

XIII - planejar o uso e a ocupação do solo em seu território, especialmente em zona urbana;

XIV - estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes a ordenação do seu território, observada a lei federal;

XV - conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadoras de serviços e quaisquer outros;

XVI - cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento que se tornar prejudicial à segurança ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do mesmo;

XVII - estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive a dos seus concessionários;

XVIII - adquirir bens, inclusive mediante desapropriação;

XIX - regular a disposição, o traçado e as demais condições dos bens públicos de uso comum;

XX - regulamentar a utilização de vias e logradouros públicos;

XXI - determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos e fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos;

XXII - conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo e de táxis, fixando as respectivas tarifas;

XXIII - fixar e sinalizar as zonas de silêncio, de trânsito e tráfego em condições especiais;

XXIV - disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em via públicas municipais;

XXV - tornar obrigatória a utilização da estação rodoviária, quando houver;

XXVI - sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização;

XXVII - prover a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e a destinação de outros resíduos de qualquer natureza; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

XXVIII - ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, observadas as normas federais pertinentes;

XXIX - dispor sobre os serviços funerários e de cemitérios, encarregando-se da administração daqueles que forem públicos e fiscalizando os pertencentes à entidades privadas;

XXX - regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a afixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder da polícia municipal;

XXXI - prestar assistências nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro, por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituição especializada;

XXXII - organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa;

XXXIII - fiscalizar, nos locais de vendas: peso, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios;

XXXIV - dispo, sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos em decorrência de transgressão da legislação municipal;

XXXV - dispor sobre registro, vacinação e captura de animais, com a finalidade precípua de erradicar as moléstias de que possam ser portadores ou transmissores;

XXXVI - estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos;

XXXVII - promover os seguintes serviços:

I - mercados, feiras e frigoríficos; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

II - construção e conservação de estradas e caminhos municipais;

III - transportes coletivos estritamente municipais;

IV - iluminação pública;

XXXVIII - assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações, estabelecendo os prazos de atendimento;

§ 1° (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 16 de dezembro de 2024)

§ 2° As normas de loteamento e arruamento a que se refere o inciso XIV deste artigo deverão exigir reserva de áreas destinadas a: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

I - zonas verdes e demais logradouros públicos; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

II - vias de tráfego e de passagem de canalizações públicas, de esgotos e de águas pluviais nos fundos dos vales; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

III - (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 16 de dezembro de 2024)

§ 3° A lei complementar de criação de guarda municipal estabelecerá a organização e competência dessa força auxiliar na proteção dos bens, serviços e instalações municipais, assim como, outras atribuições criadas pela Lei Federal nº 13.022/2014. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Seção II
Da Competência Comum

Art. 12. É da competência administrativa do Município, da União e do Estado, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes medidas:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em quaisquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX - promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

XII - estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito.

Seção III
Da Competência Suplementar

Art. 13. Ao Município compete suplementar a legislação federal e a estadual no que lhe couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse.

Parágrafo único. A competência prevista neste artigo será exercida em relação as legislações federal e estadual no que digam respeito ao peculiar interesse municipal, visando a adaptá-las à realidade local.

CAPÍTULO III
DAS VEDAÇÕES

Art. 14. Ao Município é vedado:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;

II - recusar fé aos documentos públicos;

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si;

IV - subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de auto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, a propaganda político partidária ou fins estranhos à administração;

V - manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como a publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades oi servidores públicos;

VI - outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, sem interesse público justificado por lei, sob pena de nulidade do ato;

VII - exigir ou aumentar tributo sem lei que estabeleça;

VIII - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem sem situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

IX - estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de quaisquer natureza, em razão de sua procedência ou destino;

X - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

XI - utilizar tributos com efeito de confisco;

XII - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços da União, do Estado e de outros Municípios;

b) os templos, casas paroquiais e pastorais de qualquer culto;

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei federal;

d) livros, jornais periódicos e o papel destinado a sua impressão.

§ 1° A vedação do inciso XIII.a, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, a venda e aos serviços vinculados as suas finalidades essenciais ou as delas decorrentes;

§ 2° As vedações do Inciso XIII.a, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, a renda, e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente e comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 3° As vedações expressas no inciso XII alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

§ 4° As vedações expressas nos incisos VII a VIII serão regulamentadas em lei complementar.

TÍTULO II
DAS ORGANIZAÇÕES DOS PODERES

CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

Seção I
Da Câmara Municipal

Art. 15. O poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

§ 1° São órgãos da Câmara Municipal: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

I - O Plenário; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

II - A Mesa; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

III - As Comissões; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

IV - O Colégio de Líderes. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

§ 2° Cada legislatura terá a duração de quatro anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

Art. 16. A Câmara Municipal é composta de Vereadores eleitos pelo sistema proporcional, como representantes do povo, com mandato de quatro anos.

§ 1° As condições de elegibilidade para o mandato de Vereador são as dispostas na Lei Federal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

§ 2° A Câmara Municipal terá onze Vereadores em consonância ao previsto no art. 29, IV, "b", da Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 18, de 2011)

Art. 17. A Câmara Municipal, reunir-se-á anualmente na sede do Município, de 1° de fevereiro a 30 de junho e de 1° de agosto a 15 de dezembro. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 7, de 31 de março de 2000)

§ 1° As sessões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

§ 2° A Câmara se reunirá em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes conforme dispuser o seu Regimento Interno.

§ 3° A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á:

I - pelo Prefeito, em período de recesso; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

II - (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 16 de dezembro de 2024)

III - pelo Presidente da Câmara ou requerimento da maioria dos membros da Casa, em caso de urgência ou interesse público relevante; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

IV - (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 16 de dezembro de 2024)

§ 4° Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Art. 19. As sessões da Câmara deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

§ 1° Comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto da Câmara, ou outra causa que impeça a sua utilização, poderão ser realizadas em outro local designado pelo Juiz de Direito da Comarca no auto de verificação da ocorrência.

§ 2° As sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara.

Art. 20. Todas as sessões, discussões e deliberações serão públicas. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 23, de 2021)

Parágrafo único. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 23, de 6 de maio de 2021)

Art. 21. As sessões somente poderão ser abertas com a presença de no mínimo 1/3 (um terço) dos membros da Câmara.

Parágrafo único. Considerar-se-á presente à sessão o Vereador que assinar o livro de presença até o início da Ordem do Dia, participar dos trabalhos do Plenário e das votações.

Seção II
Do Funcionamento da Câmara Municipal

Art. 22. A Câmara reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1° (primeiro) de dezembro do último ano da legislatura que se finda, para a posse de seus membros e eleição da Mesa.

§ 1° A posse ocorrerá em sessão solene, que se realizará independentemente do número, sob a presidência do Vereador mais votado dentre os presentes, no dia 1° (primeiro) de janeiro de ano subsequente à eleição às 10:00 horas. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

§ 2° O Vereador que não tomar posse na sessão prevista no parágrafo anterior deverá fazê-lo dentro do prazo de 15 (quinze) dias do início do funcionamento normal da Câmara, sob pena de perda do mandato, salvo motivo justo, aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara.

§ 3° Imediatamente após a posse, os Vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais votado dentre os presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da Mesa, que serão automaticamente empossados. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 20, de 2016)

§ 4° Inexistindo número legal, o Vereador mais votado dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias, até que seja eleita a mesa. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 20, de 2016)

§ 5° A eleição da mesa, para o segundo biênio, far-se-á na segunda quinzena do mês de dezembro do segundo ano de cada legislatura, sendo empossados automaticamente no dia primeiro de janeiro do ano subsequente. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 24, de 2021)

§ 6° No ato da posse e ao término do mandato os Vereadores deverão fazer declarações de seus bens, as quais ficarão arquivadas na Câmara Municipal, constando das respectivas atas o seu resumo e publicada na imprensa oficial do Município no prazo de 30 (trinta) dias. Os vereadores deverão ainda, entregar anualmente, no órgão de pessoal competente, até o último dia útil do mês de junho, a cópia da declaração de bens atualizada, referente ao exercício fiscal anterior. Será punido o Vereador que se recusar a prestar declaração de bens, dentro do prazo determinado, ou que prestar falsa na forma da lei. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

Art. 23. O mandato da Mesa será de 2 (dois) anos, sendo facultada a reeleição para os seus membros. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 4, de 24 de novembro de 1998)

Art. 24. A Mesa da Câmara se compõe do Presidente, do Vice-Presidente, do Primeiro Secretário e Segundo Secretário, os quais se substituirão nessa ordem.

§ 1° Na constituição da Mesa é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Casa.

§ 2° Na ausência dos membros da Mesa, o Vereador mais votado assumirá a Presidência. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 20, de 2016)

§ 3° Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído da mesma, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara, quanto faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro Vereador para a complementação do mandato.

Art. 25. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no Regimento de Interno. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

§ 1° Às comissões permanentes em razão da matéria de sua competência, cabe:

I - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

II - convocar os Secretários municipais ou equivalentes, dirigentes de autarquias, empresas públicas, instituições e fundações mantidas pelo município para no prazo de 30 dias prestarem informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

III - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;

IV - tomar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

V - exercer, no âmbito de sua competência, a fiscalização dos atos do Executivo e da Administração Indireta.

§ 2º As comissões especiais, criadas por deliberação do Plenário, serão destinadas ao estudo de assuntos específicos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

§ 3º Na formação das comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos Partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara.

§ 4º As comissões especiais de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades, além de outros previstos no Regimento Interno da Casa, serão criadas pela Câmara Municipal, mediante requerimento de 1/3 (um terço) dos seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

§ 5º As comissões de representação serão criadas por Portaria com prazos determinados para congressos, solenidades e outros atos públicos. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Art. 26. Toda representação partidária terá líder e vice-líder. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

§ 1º As representações partidárias deverão indicar à Mesa, dentro de dez (10) dias, contados do início da Sessão Legislativa, os respectivos Líderes e Vice-líderes. Enquanto não for feita a indicação, a Mesa considerará como Líder e Vice-Líder os Vereadores mais votados no pleito da bancada. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

§ 2º Os Líderes indicação os respectivos Vice-Líderes, dando conhecimento a Mesa da Câmara dessa designação.

Art. 27. Além de outras atribuições previstas no Regimento Interno, os líderes indicarão os representantes partidários nas comissões da Câmara.

Parágrafo único. Ausente ou impedido o Líder, suas atribuições serão exercidas pelo Vice-Líder.

Art. 28. A Câmara Municipal, observado o disposto nesta Lei Orgânica, compete elaborar seu Regimento Interno, dispondo sobre sua organização, polícia e provimento de cargos de seus servidores e, especialmente, sobre:

I - sua instalação e funcionamento;

II - posse de seus membros;

III - eleição da Mesa, sua composição e suas atribuições;

IV - número de reuniões mensais;

V - comissões;

VI - sessões;

VII - deliberações;

VIII - todo e qualquer assunto de sua administração interna.

Parágrafo único. O Regimento Interno estabelecerá princípios referentes a participação popular na "tribuna livre".

Art. 29. Por deliberação de seus membros, a Câmara poderá convocar o Secretário Municipal ou equivalente, o coordenador, qualquer funcionário público ou membros de empresas públicas de economia mista, autarquias e fundações, para pessoalmente prestar informações acerca de assuntos previamente estabelecido no prazo de 30 dias. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Parágrafo único. A falta de comparecimento de qualquer Secretário ou equivalente acima citado, sem justificativa razoável, será considerado desacato à Câmara. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Art. 30. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 16 de dezembro de 2024)

Art. 31. A Mesa da Câmara poderá encaminhar pedidos por escrito de informação aos Secretários Municipais ou equivalentes, importando crimes de responsabilidade, a recusa ou o não atendimento no prazo de 30 (trinta) dias, bem como a prestação de informação falsa. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Art. 32. À Mesa, dentre outras atribuições, compete:

I - tomar as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos administrativos;

II - propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos;

III - apresentar projetos de lei dispondo sobre abertura de créditos suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara;

IV - promulgar a Lei Orgânica e suas emendas;

V - representar, junto ao Executivo, as necessidades de economia interna;

VI - contratar, na forma da lei, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Art. 33. Dentre outras atribuições compete ao Presidente da Câmara:

I - representar a Câmara em juízo e fora dele;

II - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara;

III - interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;

IV - promulgar as resoluções e decretos legislativos;

V - promulgar as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário, desde que não aceita esta decisão, em tempo hábil, pelo Prefeito;

VI - fazer publicar os atos da Mesa, os resoluções, decretos legislativos e as leis que vier a promulgar;

VII - autorizar as despesas da Câmara;

VIII - representar por decisão da Câmara, sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal;

IX - solicitar, por decisão da maioria absoluta da Câmara, a intervenção no Município nos casos admitidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual;

X - manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar força necessária para esse fim;

XI - encaminhar, para parecer prévio, a prestação de contas do Município ao Tribunal de Contas do Estado ou órgão a que for atribuída tal competência.

XIII - propor ação direta de inconstitucionalidade de Leis e Atos Municipais. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Parágrafo único. O Presidente da Câmara ou seu substituto só terá voto: (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

a) na eleição da Mesa; (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

b) quando a matéria exigir, para sua aprovação, o voto favorável de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara; (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

c) quando houver empate em qualquer votação no Plenário; (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

d) nas votações onde o voto for secreto. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Seção III
Das Atribuições da Câmara Municipal

Art. 34. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência, do Município e, especialmente: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

I - (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 16 de dezembro de 2024)

II - autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão de dívidas;

III - votar o orçamento anual e o plurianual de investimentos, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais;

IV - deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento;

V - aprovar a concessão de auxílios e subvenções; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

VI - aprovar a concessão de serviços públicos; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

VII - aprovar a concessão de direito real de uso de bens municipais; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

VIII - aprovar a concessão administrativa de uso de bens municipais. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

IX - aprovar alienação de bens móveis; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

X - aprovar a aquisição de bens móveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

XI - criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas e fixar os respectivos vencimentos, exclusivo da Câmara Municipal; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

XII - (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 16 de dezembro de 2024)

XIII - aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;

XIV - aprovar convênio de cooperação e consórcio entre os entes federados; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Art. 35. Compete privativamente a Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

I - eleger sua Mesa;

II - elaborar seu Regimento Interno;

III - organizar os serviços administrativos internos e prover os cargos respectivos;

IV - dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito eleitos, conhecer de suas renúncias e afastá-los definitivamente dos exercícios dos cargos;

V - propor a criação ou a extinção dos cargos dos serviços administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos do legislativo; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

VI - conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores;

VII - autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município, por mais de 15 (quinze) dias, por necessidade do serviço. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

VIII - tomar e julgar as contas do Prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias de seu recebimento, observados os seguintes preceitos:

a) o parecer do Tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara;

b) decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado sem deliberação da Câmara, serão sobrestadas as demais deliberações, com

exceção das que tenham prazo constitucionalmente determinado, até a apreciação da matéria. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 17, de 2010)

c) rejeitadas as contas, serão estas, imediatamente, remetidas ao Ministério Público para fins de direito.

IX - decretar a perda do mandato do Prefeito e dos Vereadores, nos casos indicados na Constituição Federal, nesta Lei Orgânica e na legislação federal aplicável;

X - autorizar a realização de empréstimo, operação ou acordo externo de qualquer natureza, de interesse do Município;

XI - (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 16 de dezembro de 2024)

XII - fiscalizar convênio, acordo ou qualquer outro instrumento celebrado pelo Município com a União, o Estado, outra pessoa jurídica de direito público interno ou entidades assistenciais culturais (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 16, de 2009);

XIII - (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 16 de dezembro de 2024)

XIV - convocar o Secretário do Município ou equivalente para prestar esclarecimentos, no prazo de 30 (trinta) dias; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

XV - deliberar sobre o adiamento e a suspensão de suas reuniões;

XVI - criar comissão especial de inquérito sobre fato determinado e prazo certo; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

XVII - conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao Município ou nele se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular;

XVIII - solicitar a intervenção do Estado no Município;

XIX - julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, nos casos previstos em lei federal;

XX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da Administração Indireta;

XXI - fixar nos 180 (cento e oitenta) dias antes das eleições municipais, observado o que dispõem os arts. 37, XI; 150, II; 153, III, § 2º, I, da Constituição Federal, a remuneração, férias e 13º salário dos vereadores (art. 7º VIII e XVII CF/88) em cada legislatura para a subsequente, sobre a qual incidirá o imposto sobre renda e proventos de quaisquer naturezas; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

XXII - fixar nos 180 (cento e oitenta) dias antes das eleições municipais, observado o que dispõem os arts. 37, XI; 150, II; 153, § 2º, I, da Constituição Federal, em cada legislatura para a subsequente, a remuneração, férias e 13º salário (art. 7º VIII e XVII CF/88) do Prefeito e do Vice-Prefeito, sobre a qual incidirá o imposto sobre renda e proventos de quaisquer naturezas. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

XXIII - fixar nos 180 (cento e oitenta) dias antes das eleições municipais, observado o que dispõem os arts. 37, XI; 150, II; 153, III, § 2º, I, da Constituição Federal, a remuneração, férias e 13º salário dos secretários municipais (art. 7º VIII e XVII CF/88) em cada legislatura para a subsequente, sobre a qual incidirá o imposto sobre renda e proventos de quaisquer naturezas. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Seção IV
Dos Vereadores

Art. 37. Os Vereadores são invioláveis no exercício do mandato, e na circunscrição do Município, por suas opiniões, palavras e votos.

Art. 38. É vedado ao Vereador:

I - desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com o Município, com suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou com suas empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar cargo, emprego ou função, no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta Municipal, salvo mediante aprovação em concurso público e observado o disposto no art. 77, III, IV e V desta Lei Orgânica.

II - Desde a posse:

a) ocupar cargo, função ou emprego, na Administração Pública Direta ou Indireta do Município, de que seja exonerável "ad nutum", salvo o cargo de Secretário Municipal ou equivalente, desde que se licencie do exercício do mandato; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

b) exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal;

c) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público do Município, ou nele exercer função remunerada;

d) patrocinar causa junto ao Município em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a alínea “a” do inciso I.

Art. 39. Perderá o mandato, o Vereador:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes;

III - que utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa;

IV - que deixar de comparecer em cada sessão legislativa anual, à terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou missão autorizada pela edilidade;

V - que fixar residência fora do Município;

VI - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

VII - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado;

§ 1° Além de outros casos definidos no Regimento Interno da Câmara Municipal, considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar, o abuso das prerrogativas asseguradas ao Vereador ou a percepção de vantagens ilícitas ou imorais.

§ 2° Nos casos dos incisos I e II, a perda do mandato será declarada pela Câmara por maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de Partido Político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 23, de 2021)

§ 3° Nos casos previstos nos incisos III e IV a perda será declarada pela Mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de Partido Político representado na Câmara, assegurada ampla defesa.

Art. 40. O Vereador poderá licenciar-se:

I - por motivo de moléstia comprovada ou licença gestante; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

II - para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse a 120 (cento e vinte) dias por sessão legislativa;

III - para desempenhar missões temporárias, de caráter cultural ou de interesse do Município.

§ 1° Não perderá o mandato, considerando-se automaticamente licenciado, o Vereador investido no cargo de Secretário Municipal ou equivalente, conforme previsto no art. 26, inciso II, alínea "a" desta Lei Orgânica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

§ 2° Ao vereador licenciado nos termos dos incisos I e III, a Câmara poderá determinar o pagamento no valor que estabelecer e na forma que especificar, de auxílio-doença ou de auxílio especial.

§ 3° O auxílio previsto no parágrafo anterior poderá ser fixado no curso da Legislatura e não será computado para o efeito de cálculo da remuneração dos Vereadores.

§ 4° A licença para tratar de interesses particulares, obedecido o disposto no item II do **"caput"** deste artigo, será requerida pelo Vereador, pelo tempo necessário, reassumindo o exercício do mandato a qualquer tempo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

§ 5° Independentemente de requerimento, considerar-se-á como licença, o não-comparecimento às reuniões de Vereador privado, temporariamente, de suas liberdade, em virtude de processo criminal em curso.

§ 6° No previsto no § 1°, o Vereador poderá optar pela remuneração do mandato.

Art. 41. Dar-se-á a convocação do suplente de Vereador nos casos de vaga ou licença.

§ 1° O Suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data de convocação, salvo justo motivo aceito pela Câmara, quando se prorrogará o prazo.

§ 2° Enquanto a vaga prevista no parágrafo anterior não for preenchida, calcular-se-á o quórum em função dos Vereadores remanescentes. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

Seção V
Do Processo Legislativo

Art. 42. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de:

I - emendas à Lei Orgânica Municipal;

II - leis complementares;

III - leis ordinárias;

IV - resoluções;

V - decretos legislativos.

Art. 43. A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta:

I - de 1/3 (um terço), no mínimo, dos membros da Câmara Municipal;

II - do Prefeito Municipal;

III - de cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por 5% (cinco por cento) dos eleitores do município. (disposto no art. 29 inciso XIII da CF/88) (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

§ 1º A proposta será votada em dois turnos com interstício mínimo de 10 (dez) dias, aprovada por 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal, em ambas as votações.

§ 2º A emenda a Lei Orgânica Municipal será promulgada pela Mesa da Câmara com o respectivo número de ordem.

§ 3º A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção no Município.

Art. 44. A iniciativa das leis cabe a qualquer Vereador, ao Prefeito e ao eleitorado que a exercerá sob a forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, por 5% (cinco por cento) do total do número de eleitores do Município.

Art. 45. A discussão e votação de matéria constante da Ordem do Dia só poderá ser efetuada com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara.

§ 1º A aprovação da matéria em discussão, salvo as exceções previstas na Constituição Federal, Constituição Estadual e nesta Lei Orgânica, dependerá do voto favorável da maioria dos Vereadores presentes à sessão.

§ 2º Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara a aprovação e as alterações das seguintes matérias:

I - Código de Obras e Edificações;

II - Matéria Tributária;

III - Estatuto dos Servidores Municipais;

IV - criação de cargos, funções e empregos públicos da Administração direta e indireta, bem como sua remuneração;

V - criação, organização e supressão de distrito;

VI - rejeição de veto aposto pelo Prefeito;

VII - Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado; (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

VIII - zoneamento urbano e direitos suplementares de uso e ocupação do solo; (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

IX - concessão de serviço público; (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

X - concessão de direito real de uso; (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

XI - Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual; (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

XII - autorização para obtenção de empréstimos, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Município; (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

XIII - aquisição de bens imóveis; (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

XIV - aquisição de bens imóveis por doação com encargo; (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

XV - alienação de bens imóveis. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

§ 3º Dependerão do voto favorável de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara a aprovação e as alterações das seguintes matérias:

I - (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 16 de dezembro de 2024)

II - (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 16 de dezembro de 2024)

III - alteração de denominação de próprios, vias e logradouros públicos;

IV - concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria;

IX - rejeição de parecer prévio do Tribunal de Contas; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

XIII - cassação do Prefeito e do Vice-Prefeito. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Art. 46. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Direta, Indireta ou autarquia, e a fixação ou aumento de sua remuneração;

II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estruturação e atribuições das Secretarias ou Departamentos equivalentes e órgãos da Administração Pública;

IV - matéria orçamentária, e que autorize a abertura de créditos ou conceda subvenções. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 1999)

Parágrafo único. Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvado o disposto no inciso IV, primeira parte.

Art. 47. É da competência exclusiva da Mesa da Câmara a iniciativa das leis que disponham sobre:

I - autorização para abertura de créditos suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara;

II - organização dos serviços administrativos da Câmara, criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração.

Parágrafo único. Nos projetos de competência exclusiva da Mesa da Câmara não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista, ressalvado o disposto na parte final do inciso II deste artigo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Art. 48. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

§ 1º Solicitada a urgência, a Câmara deverá se manifestar em até 45 (quarenta e cinco) dias sobre a proposição, a partir da data em que for feita a solicitação. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

§ 2º Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior sem deliberação pela Câmara, será a propositura incluída na Ordem do Dia, sobrestando-se as demais proposições para que se ultime a votação.

§ 3º O prazo previsto no § 1º não corre no período de recesso da Câmara nem se aplica aos projetos de lei complementar.

Art. 49. Aprovado o projeto de lei será este enviado ao Prefeito, que, aquiescendo, o sancionará.

VII - Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;

VIII - zoneamento urbano e direitos suplementares de uso e ocupação do solo;

IX - concessão de serviço público;

X - concessão de direito real de uso;

XI - Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual;

XII - autorização para obtenção de empréstimos, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Município;

XIII - aquisição de bens imóveis;

XIV - aquisição de bens imóveis por doação com encargo;

XV - alienação de bens imóveis.

§ 1º O Prefeito considerando o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a partir da data do recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Vereadores. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 23, de 2021)

§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

§ 3º Decorrido o prazo dos parágrafos anteriores, o silêncio do Prefeito importará sanção.

§ 4º A apreciação do veto pelo plenário da Câmara será, dentro de 30 (trinta) dias a contar do seu recebimento, em uma só discussão e votação, com parecer ou sem ele, considerando-se rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Vereadores. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 23, de 2021)

§ 5º Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao Prefeito para a promulgação.

§ 6° Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no Parágrafo 4°, o veto será colocado na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até a sua votação final, ressalvadas as matérias de que se trata o art. 48 desta Lei Orgânica.

§ 7° A não promulgação da lei no prazo de 48 (quarenta e oito) horas pelo Prefeito, nos casos dos Parágrafos 3° e 5°, cairá para o Presidente da Câmara a obrigação de fazê-lo em igual prazo.

Art. 50. Os projetos de resolução disporão sobre matérias de interesse interno da Câmara e os projetos de decreto legislativo sobre os demais casos de sua competência privativa.

Parágrafo único. Nos casos de projeto de resolução e de projeto de decreto legislativo, considerar-se-á encerrada com a votação final, a elaboração da norma jurídica, que será promulgada pelo Presidente da Câmara.

Art. 51. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara.

Seção VI
Da Fiscalização Financeira e Orçamentária

Art. 52. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Município será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Executivo, instituídos em lei.

§ 1° O controle externo da Câmara será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual a que for atribuída essa incumbência, podendo designar peritos contadores, e compreenderá a apreciação das Contas do Prefeito e da Mesa da Câmara, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do Município, o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, bem como o julgamento das contas os administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos.

§ 2° As contas do Prefeito, prestadas anualmente, serão julgadas pela Câmara dentro de 60 (sessenta) dias após o recebimento de parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão estadual a que for atribuída essa incumbência, sob pena de sobrestamento das demais deliberações até o julgamento da matéria. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 17, de 2010)

§ 3° Somente por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal deverá prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual incumbido dessa missão.

§ 4° As contas relativas à aplicação dos recursos transferidos pela União e Estado serão prestadas na forma da legislação federal e estadual em vigor, podendo o Município suplementar essas contas, sem prejuízo de sua inclusão na prestação anual de contas.

Art. 53. O executivo manterá sistema de controle interno, a fim de:

I - criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo e regularidade à realização da receita e despesa;

II - acompanhar as execuções de programas de trabalho e do orçamento;

III - avaliar resultados alcançados pelos administradores;

IV - verificar a execução dos contratos.

Art. 54. As contas do Município ficarão, durante 60 (sessenta) dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

Parágrafo único. O Poder Executivo informará à Câmara Municipal e fará publicar na imprensa local o período em que as contas se encontram à disposição dos contribuintes. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Parágrafo único. O Poder Executivo informará à Câmara Municipal e fará publicar na imprensa local o período em que as contas se encontram à disposição dos contribuintes.

CAPÍTULO II
DO PODER EXECUTIVO

Seção I
Do Prefeito e do Vice-Prefeito

Art. 55. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos Secretários Municipais ou equivalentes. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Parágrafo único. Aplica-se à elegibilidade para Prefeito e Vice-Prefeito o disposto na lei federal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Art. 56. O Prefeito e Vice-Prefeito tomarão posse no dia 1° (primeiro) de janeiro do ano subsequente à eleição às 10:00 horas em sessão da Câmara Municipal, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Lei Orgânica, observar as leis da União, do Estado e do Município, promover o bem geral dos municípios e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Parágrafo único. Se decorridos 10 (dez) dias da data fixada para a posse, o Prefeito ou o Vice-Prefeito, salvo por motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

Art. 57. Substituirá o Prefeito, no caso de impedimento e suceder-lhe-á no caso de vaga ou licença, o Vice-Prefeito. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

§ 1° O Vice-Prefeito não poderá se recusar a substituir o Prefeito, sob pena de extinção do mandato.

§ 2° O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o Prefeito, sempre que por ele for convocado para missões especiais.

Art. 58. Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância do cargo, assumirá a administração municipal, o Presidente da Câmara.

Parágrafo único. O Presidente da Câmara recusando-se, por qualquer motivo, a assumir o cargo de Prefeito, renunciará, incontinente, a sua função de dirigente do legislativo, ensejando, assim, a eleição de outro membro para ocupar, como Presidente da Câmara, a chefia do Poder Executivo.

Art. 59. Verificando-se a vacância do cargo de Prefeito e inexistindo Vice-Prefeito, observar-se-á o seguinte:

I - ocorrendo a vacância nos 3 (três) primeiros anos de mandato, dar-se-á eleição 90 (noventa) dias após a sua abertura, cabendo aos eleitos completar o período dos seus antecessores:

II - ocorrendo a vacância no último ano do mandato, assumirá o Presidente da Câmara que completará o período.

Art. 60. O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do Município por período superior a 15 (quinze) dias, sob pena de perda do cargo ou de mandato. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

§ 1° O Prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber a remuneração, quando:

I - impossibilitado de exercer o cargo, por motivo de doença devidamente comprovada;

II - em gozo de férias;

III - a serviço ou em missão de representação do Município.

§ 2° O Prefeito gozará férias anuais remuneradas de 30 (trinta) dias, ficando a seu critério a época para usufruir do descanso.

§ 3° A remuneração do Prefeito será estipulada na forma do inciso XXII, do art. 35 desta Lei Orgânica.

§ 4° O substituto legal do Prefeito, na sua ausência, perceberá os vencimentos do substituído. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Art. 61. Na ocasião da posse e ao término do mandato, o Prefeito e o Vice-Prefeito farão declaração de seus bens, as quais ficarão arquivadas na Câmara, constando das respectivas atas o seu resumo e publicada na imprensa oficial do Município no prazo de 30 (trinta) dias. Deverão ainda, entregar anualmente, no órgão de pessoal competente, até o último dia útil do mês de junho, a cópia da declaração de bens atualizada, referente ao exercício fiscal anterior. Será punido com a perda do mandato, garantindo o direito de ampla defesa, o agente político que se recusar a prestar declaração de bens, dentro do prazo determinado, ou que prestar falsa. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 12, de 2003)

Seção II
Das Atribuições do Prefeito

Art. 62. Ao Prefeito, como chefe da administração, compete dar cumprimento às deliberações da Câmara, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do Município, bem como adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de utilidade pública, sem exceder as verbas orçamentárias.

Art. 63. Compete do Prefeito, entre outras atribuições:

I - a iniciativa das leis, nas forma e casos previstos nesta Lei Orgânica;

II - representar o Município em Juízo e fora dele;

III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir os regulamentos para sua fiel execução.

IV - vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela Câmara;

V - decretar, nos termos da lei, a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social;

VI - expedir decretos, portarias e outros atos administrativos;

VII - permitir ou autorizar o uso de bens municipais, por terceiros;

VIII - permitir ou autorizar a execução de serviços públicos, por terceiros;

IX - prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes a situação funcional dos servidores;

X - enviar à Câmara os projetos de lei relativos ao orçamento anual e ao plano plurianual do Município e das suas autarquias;

XI - encaminhar à Câmara, ate 15 de abril, a prestação de contas, bem como os balanços do exercício findo;

XII - encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei;

XIII - fazer públicos, os atos oficiais;

XIV - prestar à Câmara, dentro de 15 (quinze) dias, as informações pela mesma solicitadas, salvo prorrogação, a seu pedido e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes, dos dados pleiteados;

XV - prover os serviços e obras da administração pública;

XVI - superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e a aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara;

XVII - colocar à disposição da Câmara, até o dia 20 (vinte) de cada mês, os recursos correspondentes as suas dotações orçamentárias e especiais; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

XVIII - aplicar multas previstas em lei e contratos, bem como revê-las quando impostas irregularmente;

XIX - resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidos;

XX - oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

XXI - convocar extraordinariamente a Câmara, quando o interesse da administração o exigir;

XXII - aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos;

XXIII - (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 16 de dezembro de 2024)

XXIV - organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, sem exceder às verbas para tal destinadas;

XXV - contrair empréstimos e realizar operações de crédito, mediante prévia autorização da Câmara;

XXVI - providenciar a administração dos bens do Município e sua alienação, na forma da lei;

XXVII - organizar e dirigir, nos termos da lei, os serviços relativos às terras do Município;

XXVIII - desenvolver o sistema viário do Município;

XXIX - conceder auxílios, prêmios e subvenções, nos limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição, prévia e anualmente aprovado pela Câmara;

XXX - providenciar o incremento do ensino;

XXXI - estabelecer a divisão administrativa do Município, de acordo com a lei;

XXXII - solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado para garantia do cumprimento de seus atos;

XXXIII - solicitar, obrigatoriamente, autorização da Câmara para ausentar-se do Município por tempo superior a 15 (quinze) dias. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

XXXIV - adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio municipal;

XXXV - publicar até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada mês, relatório resumido da execução orçamentária;

XXXVI - publicar até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, nos termos do art. 165 da CF/88, informações completas e detalhadas, incluindo receitas e despesas sobre: Saúde; Promoção Social; Educação e Cultura; Esporte e Lazer; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Art. 64. O Prefeito poderá delegar, por decreto, a seus auxiliares, as funções administrativas previstas nos incisos IX, XV, e XXIV do art. 63.

Seção III
Da Perda e Extinção do Mandato

Art. 65. É vedado ao Prefeito assumir outro cargo ou função na Administração Pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 77, II, IV e V desta Lei Orgânica.

§ 1° É igualmente vedado ao Prefeito Municipal desempenhar função de administração em qualquer empresa privada, excetuado às entidades e /ou fundações de natureza exclusivamente filantrópicas. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 02/92, de 29 de dezembro de 1992)

§ 2° A infração ao disposto neste artigo e em seu Parágrafo 1° importará em perda do mandato.

Art. 66. As incompatibilidades declaradas no art. 26, nos seus incisos e letras desta Lei Orgânica, estende-se no que forem aplicáveis, ao Prefeito e aos Secretários Municipais ou equivalentes. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Art. 67. São crimes de responsabilidade do Prefeito os previstos em lei federal.

Parágrafo único. O Prefeito será julgado, pela prática de crime de responsabilidade, perante o Tribunal de Justiça do Estado.

Art. 68. São infrações político-administrativas do Prefeito as previstas em lei federal.

Parágrafo único. O Prefeito será julgado, pela prática de infrações político-administrativas, perante a Câmara.

Art. 69. Será declarado vago pela Câmara Municipal, o cargo de Prefeito quando:

I - ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional ou eleitoral;

II - deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro do prazo de 15 (quinze) dias; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

III - infringir as normas dos arts. 38 e 61 desta Lei Orgânica;

IV - perder ou estiver suspensos, os direitos políticos;

V - este fixar residência fora do Município.

Seção IV
Dos Auxiliares Diretos do Prefeito

Art. 70. São auxiliares diretos do Prefeito:

I - os Secretários Municipais ou equivalentes; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

II - os Subprefeitos.

Parágrafo único. Os cargos são de livre nomeação e exoneração do Prefeito.

Art. 71. A lei municipal estabelecerá as atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito, definindo-lhes a competência, deveres e responsabilidades.

Art. 72. São condições essenciais para investidura no cargo de Secretário ou equivalente: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

I - ser brasileiro;

II - estar no exercício dos direitos políticos;

III - ser maior de 21 (vinte e um) anos.

Art. 73. Além das atribuições fixadas em lei, compete aos Secretários ou equivalentes: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

I - subscrever atos e regulamentos referentes aos seus órgãos;

II - expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos;

III - apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços realizados por suas repartições;

IV - comparecer à Câmara Municipal sempre que convocados pela mesma, para prestação de esclarecimentos oficiais.

§ 1° Os decretos, atos e regulamentos referentes aos serviços autônomos ou autárquicos serão referendados pelo Secretário ou equivalente da Administração. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

§ 2° A infração ao inciso IV deste artigo, sem justificação, importa em crime de responsabilidade.

Art. 74. Os Secretários ou equivalentes são solidariamente responsáveis com o Prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Art. 75. Os auxiliares diretos do Prefeito farão declaração de bens no ato da posse e no término do exercício do cargo.

Seção V
Da Administração Pública

Art. 76. A administração pública direta e indireta, de quaisquer dos Poderes do Município, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também aos seguintes:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III - o prazo de validade do concurso público será de até 2 (dois) anos, prorrogável uma vez, por igual período, devendo a nomeação do candidato obedecer a ordem de classificação;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V - os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos preferencialmente, por ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional nos casos e condições previstos em lei;

VI - é garantido ao servidor público civil, o direito à livre associação sindical;

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal;

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiências e definirá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público;

X - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre na mesma data;

XI - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observado, como limite máximo, os valores percebidos como remuneração em espécie, pelo Prefeito;

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no inciso anterior e no art. 78, § 1º desta Lei Orgânica;

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento;

XV - os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis e a remuneração observará o que dispõem os arts. 37, XI, XII; 150 II; 153, III; e 153, § 2°, I da Constituição Federal;

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários;

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos privativos de médico;

XVII - a proibição de acumular entende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público;

XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;

XIX - somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública;

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, exigindo-se a qualificação técnico-econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações.

§ 1° A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

§ 2° A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

§ 3° As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei.

§ 4° Os atos de improbidade administrativa importarão na perda da função pública, na disponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 77. Ao servidor público com exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de mandato eletivo federal, ou estadual ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.

Seção VI
Dos Servidores Públicos

Art. 78. O Município instituirá regime jurídico único e plano de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das funções públicas.

§ 1º A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder ou entre servidores do Poder Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho.

§ 2º Aplica-se a esses servidores o disposto no art. 7º, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX da Constituição Federal.

§ 3º Ao servidor público municipal é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, é vedada a sua limitação, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedidas aos 20 (vinte) anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

§ 4º Ao servidor público que tiver a sua capacidade de trabalho reduzida, em decorrência de acidente ou doença de trabalho, será garantida a transferência para tocais ou atividades compatíveis com a situação.

§ 5º É assegurada à servidora gestante mudança de função nos casos que for recomendado por ordem médica, sem prejuízos de seus vencimentos ou salários e demais vantagens do cargo ou função.

Art. 79. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, respeitando os seguintes princípios:

I - as contratações serão feitas mediante concurso público, aproveitando prioritariamente os excedentes aprovados em concursos anteriores, para os mesmos cargos;

II - será vedada a contratação por necessidade temporária de funcionário sem cargo e função previamente criados por ato do Poder Executivo.

Parágrafo único. O contrato de trabalho do servidor público, para serviços temporários, não poderá exceder o prazo de 6 (seis) meses. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 013/2004, de 30 de março de 2004).

Art. 80. O servidor será aposentado nos termos da lei federal ou Estatuto. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Art. 81. São estáveis, após 3 (três) anos (art. 41, CF/88) de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa.

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço (art. 41, § 3º, CF/88), até seu adequado aproveitamento em outro cargo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 82. A administração municipal será descentralizada, constituída dos órgãos integrados na estrutura administrativa da Prefeitura e de entidades dotadas de personalidade jurídica própria.

§ 1º Os órgãos da administração direta que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura se organizam e se coordenam, atendendo aos princípios técnicos recomendáveis ao bom desempenho de suas atribuições.

§ 2º As entidades dotadas de personalidade jurídica própria que compõem a Administração Indireta do Município se classificam em:

I - autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizadas;

II - empresa pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio e capital do Município, criada por lei, para exploração de atividades econômicas que o Município seja levado a exercer, por força de contingência ou conveniência administrativa, podendo revestir-se de quaisquer das formas admitidas em direito;

III - sociedade de economia mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei, para exploração de atividades econômicas, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, ao Município ou a entidade da Administração Indireta.

IV - fundação pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgão ou entidade de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos do Município e de outras fontes.

§ 3° A entidade de que trata o inciso IV do Parágrafo 2° adquire personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua constituição no registro Civil de Pessoas Jurídicas, não se lhe aplicando as demais disposições do Código Civil concernentes às fundações.

CAPÍTULO II
DOS ATOS MUNICIPAIS

Seção I
Da Publicidade dos Atos Municipais

Art. 83. A publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão da imprensa local ou regional ou por afixação na sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal ou na Imprensa Oficial eletrônica dos poderes do Município que fica criado pelo presente ato. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 19, de 2013)

§ 1° A escolha do órgão de imprensa para a divulgação das leis e atos administrativos far-se-á através de licitação, em que se levarão em conta não só as condições de preço, como as circunstâncias de frequência, horário, tiragem e distribuição. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

§ 2° Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação.

§ 3° A publicação dos atos não normativos, pela imprensa, poderá ser resumida.

Art. 84. O Prefeito fará publicar:

I - diariamente, por edital, o movimento de caixa do dia anterior;

II - mensalmente, o balancete resumido da receita e da despesa;

III - mensalmente, os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os recursos recebidos;

IV - anualmente, até 15 de março, pelo órgão oficial do Estado, as contas de administração, constituídas do balanço financeiro, do balanço patrimonial, do balanço orçamentário e demonstração das variações patrimoniais, em forma sintética.

Seção II
Dos Livros

Art. 85. O Município manterá os livros que forem necessários ao registro de seus serviços e, obrigatoriamente os de:

I - termo de compromisso de posse;

II - declaração de bens;

III - atas das sessões da Câmara;

IV - registro de leis, decretos, resoluções, regulamentos, instruções e portaria;

V - cópia de correspondência oficial;

VI - protocolo, índice de papéis e livros arquivados;

VII - licitações e contratos para obras e serviços;

VIII - contrato de servidores;

IX - contratos em geral;

X - contabilidade e finanças;

XI - concessões e permissões de bens imóveis e de serviços;

XII - tombamento de bens imóveis;

XIII - registro de loteamentos aprovados.

§ 1° Os livros serão abertos, rubricados e encerrados pelo Prefeito ou pelo Presidente da Câmara, conforme o caso, ou por funcionário designado para tal fim.

§ 2° Os livros referidos neste artigo poderão ser substituídos por fichas ou outro sistema, convenientemente autenticado.

§ 3° Os livros, fichas ou outro sistema estarão abertos e consultas de qualquer cidadão, bastando, para tanto, apresentar requerimento.

Seção III
Dos Atos Administrativos

Art. 86. Os atos administrativos de competência do Prefeito devem ser expedidos com obediência às seguintes normas:

I - Decreto, numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos:

a) regulamentação de lei;

b) instituição, modificação ou extinção de atribuições não constantes de lei;

c) regulamentação interna dos órgãos que forem criados na administração municipal;

d) abertura de créditos especiais e suplementares, até o limite autorizado por lei, assim como de créditos extraordinários;

e) declaração de utilidade pública ou necessidade social, para fins de desapropriação ou de servidão administrativa;

f) aprovação de regulamento ou de regimento das entidades que compõem a administração municipal;

g) permissão de uso dos bens municipais;

h) medidas executórias do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;

i) normas de efeitos externos, não privativos de lei;

j) fixação e alteração de preços;

II - Portaria, nos seguintes casos:

a) provimento e vacância dos cargos públicos e demais casos de efeitos individuais;

b) lotação e relotação dos quadros de pessoal;

c) abertura de sindicância e processos administrativos, aplicação de penalidades e demais atos individuais de efeitos internos;

d) outros casos determinados em lei ou decreto.

III - Contrato, nos seguintes casos:

a) admissão de servidores para serviços de caráter temporário, nos termos do art. 62, IX, desta Lei Orgânica; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

b) execução de obras e serviços municipais, nos termos da lei.

Parágrafo único. Os atos constantes dos itens II e III deste artigo, podem ser delegados.

Seção IV
Das Proibições

Art. 87. O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a quaisquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até 6 (seis) meses após as respectivas funções. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Parágrafo único. Não se incluem nesta proibição os contratados cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os interessados.

Art. 88. A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei federal, não poderá contratar com o Poder Público Municipal nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

Seção V
Das Certidões

Art. 89. A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias prorrogáveis por mais 10 (dez) dias (art. 11 da Lei Federal nº 12.257/2011) certidões dos atos, contratos e decisões, desde que requeridas para fim de direito determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverão atender às requisições judiciais se outro não for ficado pelo Juiz. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Parágrafo único. As certidões relativas ao Poder Executivo poderão ser fornecidas pelo Secretário ou equivalente da Administração da Prefeitura, exceto as declaratórias de efetivo exercício do Prefeito, que serão fornecidas pelo Presidente da Câmara. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

CAPÍTULO III
DOS BENS MUNICIPAIS

Art. 90. Cabe ao Prefeito, a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto aqueles utilizados em seus serviços.

Art. 91. Todos os bens municipais deverão ser cadastrados, com a identificação respectiva, numerando-se os móveis segundo o que for estabelecido em regulamento, os quais ficarão sob a responsabilidade do chefe da Secretaria ou equivalente a que forem distribuídos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Art. 92. Os bens patrimoniais do Município deverão ser classificados:

I - pela natureza;

I - em relação a cada serviço;

Parágrafo único. Deverá ser feita, anualmente a conferência da escrituração patrimonial com os bens existentes, e, na prestação de contas de cada exercício, será incluído o inventário de todos os bens municipais.

Art. 93. A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá as seguintes normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência pública, dispensada esta, nos casos de doação e permuta;

II - quando móveis, dependerá apenas de concorrência pública, dispensada nos casos de doação, que será permitida exclusivamente para fins assistenciais ou quando houver interesse público relevantes, justificado pelo Executivo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Art. 94. O Município, preferentemente à venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência pública.

§ 1° A concorrência poderá ser dispensada, por lei, quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, a entidades assistenciais, ou quando houver relevante interesse público, devidamente justificado.

§ 2° A venda aos proprietários de imóveis lindeiros e áreas urbanas remanescentes e inaproveitáveis para edificações, resultantes de obras públicas, dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativa, dispensada a licitação. As áreas resultantes de modificações de alinhamento serão alienadas nas mesmas condições, quer sejam aprováveis ou não.

Art. 95. A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa.

Art. 96. É proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração de parques, praças, jardins ou largos públicos, salvo a permissão de uso de pequenos espaços destinados à venda de jornais, revistas, refrigerantes, lanches e similares, à instalação de quiosques bancários de auto-atendimento, e na implantação de Programas que visem o embelezamento, manutenção e conservação dos mesmos, desde que não se altere a destinação do bem público. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 14, de 2005).

§ 1° É permitida a criação de programas e concretizar parcerias por tempo determinado entre Pessoas Jurídicas de Direito Privado, Pessoas Físicas e o Poder Público, para fins de implantação, revitalização, manutenção e guarda de parques, praças, jardins, áreas verdes e demais espaços livres do Município, visando melhor qualidade de vida aos munícipes.

§ 2° As pessoas jurídicas de direito privado e pessoas físicas interessadas em participar dos programas criados, deverão aderir mediante contrato de adesão, no qual constarão as regras que garantirão a destinação do bem público.

Art. 97. O uso de bens municipais, por terceiros, só poderá ser feito mediante concessão, ou permissão a título precário e por tempo determinado, conforme o interesse público o exigir.

§ 1° A concessão de uso dos bens públicos de uso especial e dominicais dependerá de lei e concorrência e será feita mediante contrato, sob pena de nulidade do ato, ressalvada a hipótese do Parágrafo 1° do art. 94, desta Lei Orgânica.

§ 2° A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente poderá ser outorgada para finalidades escolares, de assistência social ou turística, mediante autorização legislativa.

§ 3° A permissão de uso, que poderá incidir sobre qualquer sobre qualquer bem público será feita, a título precário, no prazo máximo de 01 (um) ano, por ato unilateral do Prefeito, em que todas as condições da outorga e todas as obrigações e direitos dos partícipes devem ser estabelecidos através de decreto (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 16, de 2009)

§ 4° Os bens públicos poderão ser utilizados para fins culturais, políticos e religiosos, desde que não fira os princípios da seriedade, dignidade, do decoro e não escandalize os munícipes, respeitando o art. 5° da Constituição Federal e seus incisos VI e XVI.

Art. 98. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 16 de dezembro de 2024)

Art. 99. A utilização e administração dos bens públicos de uso especial, como mercados, frigorífico, estações, recintos de espetáculos e campos de esporte, serão feitas na forma da lei e regulamentos respectivos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

CAPÍTULO IV
DAS OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Art. 100. Nenhum empreendimento de obras e serviços do Município poderá ter início sem prévia elaboração do plano respectivo, no qual, obrigatoriamente, consiste:

I - a viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse comum;

II - os pormenores para sua execução;

III - os recursos para o atendimento das respectivas despesas;

IV - os prazos para seu início e conclusão, acompanhados da respectiva justificação;

§ 1° Nenhuma obra, serviço ou melhoramento, salvo casos de extrema urgência, será executada sem prévio orçamento de seu custo.

§ 2° As obras e serviços públicos, sempre que possível, deverão ser executadas pela Prefeitura, por suas autarquias e demais entidades da administração direta e indireta ou por terceiros, mediante licitação.

Art. 101. A permissão de serviço público a título precário, será outorgada por Decreto do Prefeito, após edital de chamamento de interessados para escolha do melhor pretendente, sendo que a concessão será executada mediante contrato, precedido de concorrência pública. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

§ 1° Serão nulas de pleno direito, as permissões, as concessões, bem como quaisquer outros reajustes feitos em desacordo com o estabelecido neste artigo.

§ 2° Os serviços permitidos ou concedidos, ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do Município, incumbindo aos que os executem, sua permanente atualização e adequação às necessidades dos usuários.

§ 3° O Município poderá retomar, sem indenização, os serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com o ato ou contrato, bem como aqueles que se revelarem insuficientes ao atendimento dos usuários.

§ 4° As concorrências para a concessão de serviço público deverão ser precedidas de ampla publicidade, em jornais e rádios locais, inclusive em órgãos da imprensa da capital do Estado, mediante edital ou comunicado resumido.

Art. 102. Município manterá órgãos especializados, incumbidos de exercer ampla fiscalização dos serviços públicos por ele prestados ou concedidos e da fixação e revisão de suas tarifas, tendo em vista a justa remuneração.

Parágrafo único. A fiscalização de que trata este artigo compreende o exame contábil e as perícias necessárias à apuração das inversões de capital e dos lucros auferidos pela empresas concessionárias.

Art. 103. Nos serviços, obras e concessões do Município, bem como nas compras e alienações, será adotada a licitação, nos termos da lei.

Parágrafo único. Os serviços locais de abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário são de competência do Município, podendo ser prestados por órgãos da administração direta ou indireta do Município, sendo defesa a sua concessão, permissão ou qualquer forma de transferência de controle para a iniciativa privada. (Incluído pela Ementa à Lei Orgânica nº 9, de 14 de novembro de 2001) (Declarado inconstitucional na ADIN nº 2083941-81.2018.8.26.0000, pelo TJSP)

Parágrafo único. (Declarado inconstitucional na ADIN nº 2083941-81.2018.8.26.0000, pelo TJSP)

Art. 104. O Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com o Estado, a União ou entidades particulares, bem como, através de consórcio, com outros Municípios.

CAPÍTULO V
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

Seção I
Dos Tributos Municipais

Art. 105. São tributos municipais, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, decorrentes de obras públicas, instituídos por lei municipal, atendidos os principais estabelecidos na Constituição Federal e nas normas gerais de direito tributário.

Art. 106. São de competência do Município impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;

II - transmissão, inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direito e sua aquisição;

III - venda a varejo de combustíveis líquidos e gasoso, exceto óleo diesel;

IV - serviços de quaisquer natureza, não compreendidos na competência do Estado, definidos na lei complementar prevista ao art. 146 da Constituição Federal.

§ 1° O imposto previsto no inciso I poderá ser progressivo, nos termos da lei, de forma a assegurar o cumprimento da função social.

§ 2° O imposto previsto no inciso II não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

§ 3° A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos previstos nos incisos III e IV.

Art. 107. As taxas só poderão ser instituídas por lei, em razão do Exercício do Poder de Polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição pelo Município.

§ 1° As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

§ 2° É vedado conceder a isenção de taxas. (Suprimido pela Emenda à Lei Orgânica n° 4, de 15 de março de 1999)

Art. 108. A contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos proprietários de imóveis valorizados por obras públicas municipais, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado.

Art. 109. Sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando a administração municipal, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

Art. 110. O Município poderá instituir contribuição cobrada de seus servidores, para custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

Seção II
Da Receita e da Despesa

Art. 111. A receita municipal constituir-se-á da arrecadação dos tributos municipais, da participação em tributos da União e do Estado, dos recursos resultantes do Fundo de Participação dos Municípios e da utilização de seus bens, serviços, atividades e de outros ingressos.

Art. 113. A fixação dos preços públicos, devidos pela utilização de bens, serviços e atividades municipais, será feita pelo Prefeito Mediante edição de decreto, segundo critérios gerais estabelecidos em lei.

Parágrafo único. As tarifas dos serviços públicos deverão cobrir os seus custos, sendo reajustáveis quando se tornarem deficientes ou excedentes.

Art. 114. Nenhum contribuinte será obrigado ao pagamento de qualquer tributo lançado pela Prefeitura, sem prévia notificação.

§ 1° Considera-se notificação a entrega do aviso de lançamento no domicílio fiscal do contribuinte, nos termos da legislação federal pertinente.

§ 2° Do lançamento do tributo cabe recurso ao Prefeito, assegurado para sua interposição, o prazo de 30 (trinta) dias (Decreto Federal n.° 70.235/72) a partir da notificação. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

Art. 115. A despesa pública atenderá aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e a normas de direito financeiro.

Art. 116. Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista recurso disponível e crédito votado pela Câmara, salvo a que correr por conta de crédito extraordinário.

Art. 117. Nenhuma lei que crie ou aumente despesa será executada sem que dela conste a indicação do recurso para atendimento do correspondente cargo.

Art. 118. As disponibilidades de caixa do Município, de suas autarquias e fundações e das empresas por ele controladas serão depositadas em instituições financeiras oficiais, salvo os casos previstos em lei.

Seção III
Do Orçamento

Art. 119. A elaboração e a execução da lei orçamentária anual e plurianual de investimentos obedecerão às regras estabelecidas na Constituição Federal, na Constituição do Estado, nas normas de Direito Financeiro e nos preceitos desta Lei Orgânica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

§ 1° O prefeito enviará à Câmara Municipal: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

I - até 15 de agosto do primeiro ano do mandato, o projeto de lei dispondo sobre o plano plurianual; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

II - até 30 de abril, anualmente, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias; e (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

III - até 30 de setembro, de cada ano, o projeto de lei da proposta orçamentária para o exercício subsequente. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

§ 2° O Poder Executivo publicará, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

Art. 120. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e os créditos adicionais serão apreciados pela Comissão Permanente de Orçamento e Finanças a qual caberá:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos e as contas apresentadas anualmente pelo Prefeito Municipal;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas de investimentos e exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária, sem prejuízo de atuação das demais Comissões da Câmara.

§ 1° As emendas serão apresentadas na comissão, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas na forma regimental.

§ 2° As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovados caso:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual;

II - sejam compatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias;

III - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço de dívida.

III - sejam relacionados:

a) com a correção de erros ou omissões;

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 3° Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 15, de 23 de março de 2006)

Art. 121. A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta;

II - o orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos pelo Poder Público.

Art. 122. O Prefeito enviará à Câmara, no prazo consignado no art. 119 a desta Lei Orgânica, a proposta de orçamento anual do Município para o exercício seguinte. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

§ 1° O não cumprimento do disposto no **"caput"** deste artigo implicará na elaboração pela Câmara, independentemente do enviar da proposta, da competente Lei de Meios, tomando por base a lei orçamentária em vigor.

§ 2° O Prefeito poderá enviar mensagem à Câmara, para propor a modificação do projeto da lei orçamentária, enquanto não iniciada a votação da parte que deseja alterar.

Art. 123. A Câmara não enviando, no prazo consignado na lei complementar federal, o projeto da lei orçamentária à sanção, será promulgada como lei, pelo Prefeito, o projeto originário do Executivo.

Art. 124. Rejeitado pela Câmara o projeto de lei orçamentária anual, prevalecerá, para o ano seguinte, o orçamento do exercício em curso, aplicando sê-lhe a atualização dos valores. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

Art. 125. Aplicam-se ao projeto de lei orçamentária, no que não contrariar o disposto nesta Seção, as regras do processo legislativo.

Art. 126. O Município, para execução de projetos, programas, obras, serviços ou despesas cuja execução se prolongue além de um exercício financeiro, deverá elaborar orçamentos plurianuais de investimentos.

Parágrafo único. As dotações anuais dos orçamentos plurianuais deverão ser incluídas no orçamento de cada exercício, para utilização do respectivo crédito.

Art. 127. O orçamento será uno, incorporando-se, obrigatoriamente na receita todos os tributos, rendas e suprimentos de fundos e incluindo-se discriminadamente na despesa, as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços municipais.

Art. 128. O orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão da receita, nem a fixação da despesa anteriormente autorizada. Não se incluem nesta proibição:

I - a autorização para abertura de créditos suplementares;

II - a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

Art. 129. São vedados:

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou essenciais com finalidade precisa, aprovados pela Câmara por maioria absoluta;

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto de arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159 da Constituição Federal, a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo art. 172 desta Lei Orgânica, a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 128, II desta Lei Orgânica, e a destinação de recursos para a manutenção e desenvolvimento do Esporte e Lazer como determinado pelo art. 174 desta Lei Orgânica.

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;

VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no art. 121 desta Lei Orgânica;

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.

§ 1° Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

§ 2° Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 (quatro) meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subseqüente.

§ 3° A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública.

Art. 130. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados à Câmara Municipal, serão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

Art. 131. A despesa com pessoal ativo e inativo do Município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 131A. É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n° 21, de 2017)

§ 1° As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 25, de 2023)

§ 2° As programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos estritamente de ordem técnica, nestes casos, serão adotadas as seguintes medidas: (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n° 21, de 2017)

I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento; (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n° 21, de 2017)

II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previstos no inciso I deste parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável; (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n° 21, de 2017)

III - até 30 de setembro, ou até trinta dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei ao Legislativo Municipal sobre o remanejamento da programação prevista inicialmente cujo impedimento seja insuperável; e (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n° 21, de 2017)

IV - se, até 20 de novembro, ou até trinta dias após o término do prazo previsto no inciso III, o Legislativo Municipal não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato

do Poder Executivo, nos termos previsto na lei orçamentária. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 21, de 2017)

§ 3º Após o prazo previsto no inciso IV do § 2º, as programações orçamentárias previstas no § 1º deste artigo não serão consideradas de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso I do § 2º deste artigo. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 21, de 2017)

§ 4º Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no § 1º deste artigo, até o limite de 1% (um por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 25, de 2023)

§ 5º Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa pode a resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, o montante previsto no § 1º deste Artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 21, de 2017)

§ 6º Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independente da autoria. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 21, de 2017)

TÍTULO IV
DA ORDEM ECONÔMICA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 132. O Município incentivará a criação de cooperativas:

Parágrafo único. São isentas de impostos municipais, as cooperativas.

Art. 133. O Município dispensará a microempresa e à empresa de pequeno porte, assim definidas em lei federal, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias ou pela emissão ou redução destas, por meio de lei.

Art. 134. No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Município assegurará;

I - o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes;

II - a participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos, programas e projetos que lhe sejam concernentes;

III - a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente urbano e cultural;

IV - a criação e manutenção de áreas de especial interesse histórico, urbanístico, ambiental, turístico e de utilização pública;

V - a observância das normas urbanísticas, de segurança, higiene e qualidade de vida;

VI - (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 26, de 29 de agosto de 2023)

Art. 135. O Município estabelecerá, mediante lei, em conformidade com as diretrizes do plano diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais limitações administrativas pertinentes.

Parágrafo único. O plano diretor deverá considerar a totalidade do território municipal.

Art. 136. É facultado ao Município, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

I - parcelamento ou edificação compulsórios;

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;

III - desapropriação nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/41 e suas atualizações. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Art. 137. Compete ao Município, de acordo com as diretrizes de desenvolvimento urbano, a criação e a regulamentação de zonas industriais, obedecidos aos critérios estabelecidos pelo Estado, mediante lei, e respeitadas as normas relacionadas ao uso e ocupação do solo e ao meio ambiente urbano e natural.

Art. 138. O Município deverá prevenir e desativar favelas ou qualquer tipo de moradias construídas fora das exigências da lei.

Art. 139. Será isento de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, o prédio ou terreno destinado a moradia do proprietário de pequenos recursos, que não possua outro imóvel, nos termos e no limite do valor que a lei fixar.

Art. 140. Caberá ao Município, com a cooperação do Estado:

I - orientar o desenvolvimento rural, mediante zoneamento agrícola inclusive;

II - propiciar o aumento da produção e da produtividade bem como a ocupação estável do campo;

III - orientar a utilização racional de recursos naturais de forma sustentada, compatível com a preservação do meio ambiente, especialmente quanto à proteção e conservação do solo e da água;

IV - incentivar a participação dos trabalhadores e proprietários rurais, na elaboração da política de desenvolvimento agrícola e agrário;

V - coordenar os segmentos da produção, transporte e comercialização.

Art. 141. O Município procurará manter convênio com o Estado para:

I - incentivo à pesquisa e à difusão de técnicas agrícolas apropriadas;

II - inspeção e fiscalização de insumos agropecuários, especialmente o uso de agrotóxicos;

III - controle e defesa sanitária animal e vegetal, incentivando ao controle biológico de pragas;

IV - inspeção, fiscalização, normatização, padronização e classificação de produtos de origem animal e vegetal;

V - organização de sistemas de armazenamento, abastecimento, defesa do consumidor e seguro agrícola;

VI - manter estrutura de assistência técnica e extensão rural, para que alcance os objetivos dos incisos anteriores.

Art. 142. O Município deve priorizar o apoio aos pequenos produtores, à fixação dos trabalhadores rurais no campo e à produção de alimentos destinados à população.

Parágrafo único. O Município incentivará a comercialização direta, estreitando os laços entre os produtores rurais e consumidores finais, criando locais de abastecimento popular.

Art. 143. O Município deverá adotar medidas de proteção, conservação e preservação, recuperação, uso e manejo do solo.

Parágrafo único. Para atingir os objetivos previstos neste artigo, os proprietários de imóveis rurais, deverão, em conjunto, adotar técnicas de manejo adequado do solo e permitir o escoamento de águas pluviais em seus imóveis e a retificação e conservação de estradas vicinais pelos Município.

Art. 144. São isentos de tributos, os veículos de tração animal e os demais instrumentos de trabalho do pequeno agricultor, empregados no serviço da própria lavoura ou no transporte de seus produtos.

Art. 145. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum ao povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público municipal e á coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1° Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades destinadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que compõem risco à vida, à qualidade de vida e ao meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade;

VIII - impor a quem de direito a obrigação da criação de matas ciliares ao longo de todas as nascentes e represas hidrográficas do Município e a obrigação de proteção das mesmas, e das matas nativas;

IX - arborizar e ajardinar as vias, praças e logradouros públicos dentro de critérios técnicos, conservando-as na forma da legislação vigente.

§ 2° Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3° As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 146. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.

Art. 147. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Art. 148. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 149. O Município, dentro de sua competência, regulará o serviço social, favorecendo e coordenando as iniciativas particulares que visem a este objetivo.

§ 1° Caberá ao Município promover e executar as obras que, por sua natureza e extensão, não possam ser atendidas pelas instituições de caráter privado.

§ 2° O plano de assistência social do Município nos termos que a lei estabelecer, terá por objetivo a correção dos desequilíbrios do sistema social e a recuperação dos elementos desajustados, visando a um desenvolvimento social harmônico, consoante previsto no art. 203 da Constituição Federal.

Art. 150. O Município dispensará proteção especial ao casamento e assegurará condições morais, físicas e sociais indispensáveis ao desenvolvimento, segurança e estabilidade da família.

§ 1° Serão proporcionadas às pessoas carentes, facilidades para a celebração do casamento.

§ 2° A lei disporá sobre a assistência à maternidade, à infância, aos idoso, aos excepcionais e às famílias desajustadas.

§ 3° Compete ao Município suplementar a legislação federal e estadual dispondo sobre a proteção à infância, à juventude e às pessoas portadoras de deficiência, garantindo-lhes o acesso a logradouros, edifícios públicos, veículos de transporte coletivo e sua integração na sociedade.

§ 4° Para a execução do previsto neste artigo, serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas:

I - amparo às famílias numerosas e sem recursos;

II - ação contra os males que são instrumentos da dissolução da família;

III - estímulo aos pais e às organizações sociais para formação moral, cívica, física e intelectual da juventude;

IV - colaboração com as entidades assistenciais que visem à proteção e educação da criança;

V - amparo às pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida;

VI - colaboração com a União, com o Estado e com outros Municípios para a solução do problema dos menores desamparados ou desajustados, através de processos adequados de permanente recuperação.

Art. 151. A lei regulará a composição, o funcionamento e as atribuições do Conselho Municipal de Promoção Social.

Art. 152. A saúde é direito de todos e dever do Poder Público.

Art. 153. O Município garantirá o direito à saúde mediante:

I - políticas que visem o bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças e outros agravos;

II - acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde, em todos os níveis;

III - direito à obtenção de informações e esclarecimentos de interesse da saúde individual e coletiva, assim como das atividades desenvolvidas pelo sistema;

IV - atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, e recuperação de sua saúde.

Art. 154. As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Município dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle.

§ 1° As ações e serviços de saúde serão realizados, preferencialmente de forma direta, pelo Município, ou através de terceiros, e pela iniciativa privada.

§ 2° A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§ 3° A participação do setor privado, no sistema único de saúde, efetivar-se-á segundo suas diretrizes, mediante convênio ou contrato de direito público, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

§ 4° As pessoas físicas e as pessoas jurídicas de direito privado, quando participarem do sistema único de saúde, ficam sujeitas a suas diretrizes a as normas administrativas incidentes sobre o projeto do convênio ou de contrato.

§ 5° É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção às instituições privadas com fins lucrativos.

Art. 155. O Conselho Municipal de Saúde, com sua composição, organização e competência fixadas em lei, contará, na elaboração e controle das políticas de saúde, bem como na formulação, fiscalização e acompanhamento do sistema único de saúde, com a participação de representantes da comunidade, em especial, dos trabalhadores, entidades e prestadores de serviços da área de saúde.

Art. 156. Compete ao sistema único de saúde, nos termos da lei, além de outras atribuições:

§ 1° A assistência integral à saúde, respeitadas as necessidades específicas de todos os segmentos da população.

§ 2° A identificação e o controle dos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, mediante, especialmente, ações referentes à:

I - alimentação e nutrição;

II - saneamento e meio ambiente;

III - vigilância sanitária;

IV - vigilância epidemiológica;

V - saúde do trabalhador;

VI - saúde da mulher;

VII - saúde da criança e do adolescente;

VIII - saúde do idoso;

IX - saúde dos portadores de deficiência.

§ 3° Assegurar a universalização da assistência de igual qualidade com instalações e acesso a todos os níveis de serviço de saúde à população urbana e rural.

Art. 157. O Município exercerá, no âmbito de sua atuação e em regime de responsabilidade solidária e articulação funcional, as seguintes atribuições:

I - coordenação do sistema em articulação com o Estado e os Municípios da região;

II - gestão, execução e controle dos programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial;

III - gestão, execução e controle dos serviços de saúde;

IV - execução das ações e serviços de vigilância sanitária epidemiológica, cuidando da fiscalização de alimento, destinação do lixo e controle de zoonoses;

V - autorização para instalação, funcionamento e aplicação dos serviços municipais de saúde;

VI - formação e lotação dos recursos humanos, através do concurso público, necessário à gestão e execução das ações de saúde.

Parágrafo único. Para o disposto no Inciso IV, o Município instituirá o cargo de fiscal de vigilância sanitária ou celebrará convênio com a União e ou o Estado.

Art. 158. Sempre que possível, o Município promoverá:

I - formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, através do ensino primário;

II - serviços hospitalares e dispensários, cooperando com a União e o Estado, bem como com as iniciativas particulares e filantrópicas;

III - combate às moléstias específicas, contagiosas e infectocontagiosas; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 27, de 2024)

IV - combate ao uso de tóxico;

V - serviços de assistência à maternidade e à infância.

Parágrafo único Compete ao Município suplementar, se necessário, a legislação federal e estadual que disponham sobre a regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde, que constituem um sistema único.

Art. 159. O Município manterá, com a cooperação da União e ou Estado, farmácia, que fornecerá, sempre que possível, medicamentos às pessoas carentes mediante receita médica e triagem elaborada por Assistente Social.

Art. 160. A inspeção médica, nos estabelecimentos de ensino municipal terá caráter obrigatório.

Parágrafo único. Constituirá exigência indispensável, a apresentação no ato de matrícula, de atestado de vacina contra moléstias infecto-contagiosas.

Art. 161. O Município cuidará do desenvolvimento das obras e serviços relativos ao saneamento e urbanismo, com a assistência da União e do Estado, sob condições estabelecidas na lei complementar federal.

Art. 162. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e seu qualificação para o trabalho.

Art. 163. O Município garantirá a todos, o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Art. 164. O Município estimulará o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, observando o disposto na Constituição Federal.

§ 1º Ao Município compete suplementar, quando necessário, a legislação federal e a estadual dispondo sobre a cultura.

§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas de alta significação para o Município, bem como a organização das comemorações cívicas nessas datas.

§ 3º À administração municipal cabe, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

§ 4º Ao Município cumpre proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, os templos, as paisagens naturais notáveis e os símbolos arqueológicos.

Art. 165. O dever do Município com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino fundamental; (art. 211, § 2º da CF/88) (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade;

V - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VI - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

§ 1° O acesso ao ensino obrigatório e gratuito e direito público subjetivo, acionável mediante mandato de injunção.

§ 2° O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Município ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 3° Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Art. 166. O sistema de ensino municipal assegurará aos alunos necessitados condições de eficiência escolar. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Art. 167. O ensino oficial do Município será gratuito e atuará prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar.

§ 1° O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplinados horários das escolas oficiais do Município e será ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou por seu representante legal ou responsável.

§ 2° O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa.

§ 3° O Município orientará e estimulará, por todos os meios, a educação física, que será obrigatória nos estabelecimentos municipais de ensino e nos particulares que recebam auxílio do Município.

Art. 168. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:

I - cumprimento das norma gerais de educação nacional;

II - autorização e avaliação de qualidades pelos órgãos competentes.

Art. 169. Os recursos do Município serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei federal, que:

I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;

II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao Município no caso de encerramento de suas atividades.

Parágrafo único. Os recursos de que trata este artigo serão destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos e quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, fica o Município obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade.

Art. 170. O Município manterá o professorado municipal em nível econômico, social e moral à altura de suas funções.

Art. 171. A lei regulará a composição, o funcionamento e as atribuições do Conselho Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Cultura.

Parágrafo único. Cada unidade escolar do Município, terá um Conselho de Escola, cuja composição, normas de funcionamento e atribuições serão definidas pelo Conselho Municipal de Educação.

Art. 172. O Município aplicará anualmente nunca menos de 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 173. É da competência comum da União, do Estado e do Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência.

Art. 174. O Município aplicará, anualmente, nunca menos de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento de esportes.

Art. 175. A Lei regulará a composição, o funcionamento e atribuições do Conselho Municipal de Esportes e Lazer.

Art. 176. O Município auxiliará, pelos meios ao seu alcance, nos termos da lei, as entidades amadoristas e as colegiais, que terão prioridade no uso de estádios, campos e instalações de esporte e lazer de propriedade do Município.

Art. 177. O Município apoiará e incentivará o lazer como forma de integração social, proporcionando meios de recreação sadia e construtivas à comunidade, mediante:

I - reserva de espaços verdes livres, em forma de parques, bosques, jardins e assemelhados como base física da recreação urbana;

II - construção e equipamentos de parques infantis, piscinas públicas, centro de juventude, de idosos e edifícios de convivência comunitária;

III - aproveitamento e adaptação de rios, vales, matas e outros recursos naturais, como locais de passeio e distração.

Art. 178. Serão exercidas pela Comissão Municipal de Defesa Civil, cuja definição, organização, mobilização e outros princípios de interesse respectivo serão objeto de lei, o planejamento e a execução de medidas destinadas a prevenir as consequências de eventos desastrosos, assim como de socorro e assistência à população e recuperação das áreas atingidas, (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

§ 1° A Comissão Municipal de Defesa Civil constituirá unidade básica e de execução de ações de defesa civil para o Município, do Sistema Estadual de Defesa Civil, conforme facultado pela legislação estadual.

§ 2° O Município colaborará com os Municípios limítrofes na prevenção, socorro, assistência e recuperação de eventos desastrosos.

Art. 179. O Município poderá constituir guarda municipal, força auxiliar destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, nos termos da lei complementar.

§ 1° A lei complementar de criação da guarda municipal disporá sobre acesso, direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho, com base na hierarquia e disciplina.

§ 2° O Efetivo da Guarda Municipal será proporcional conforme disposto na Lei Federal nº 13.022/2014. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Art. 180. O Município, nos termos da Legislação Estadual e Federal pertinente, poderá criar um corpo de bombeiros.

Art. 181. Para a defesa do consumidor, o Município instituirá o cargo de fiscal ou celebrará convênio com a União e ou o Estado, cuja competência será:

I - formular, coordenar e executar programas e atividades relacionadas com a defesa do consumidor, buscando, quando for o caso, apoio e assessoria nos e mais órgãos congêneres Estadual e Federal;

II - fiscalizar os produtos e serviços, incluídos os públicos;

III - zelar pela qualidade, quantidade, preço, apresentação, higiene e distribuição dos produtos e serviços;

IV - emitir pareceres técnicos sobre os produtos e serviços consumidos no Município;

V - receber e apurar reclamações de consumidores, encaminhando-as e acompanhando-as junto aos órgãos competentes;

VI - propor soluções, melhorias e medidas legislativas em defesa do consumidor;

VII - por delegação de competência, autuar os infratores, aplicando sanções de ordem administrativas e pecuniárias, inclusive exercendo o poder de polícia municipal e, encaminhando, quando for o caso, ao representante local do Ministério Público, as eventuais provas de crimes ou contravenções penais.

VIII - denunciar, publicamente, através da imprensa, as empresas infratoras;

IX - buscar integração, por meio de convênios, com os municípios vizinhos, visando melhorar a consecução de seus objetivos;

X - orientar e educar os consumidores através de cartilhas, manuais, folhetos ilustrados, cartazes e de todos os meios de comunicações;

XI - incentivar a organização comunitária e estimular as entidades existentes.

TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 182. Incumbe ao Município:

I - auscultar, permanentemente, a opinião pública e para isso, sempre que o interesse público não aconselhar o contrário, os Poderes Executivo e Legislativo divulgarão, com a devida antecedências, os projetos de lei para o recebimento de sugestões;

II - adotar medidas para assegurar a celeridade na tramitação e solução dos expedientes administrativos, punindo, disciplinarmente, nos termos da lei, os servidores faltosos;

III - facilitar, no interesse educacional do povo, a difusão de jornais e outras publicações periódicas, assim como das transmissões pelo rádio e pela televisão.

Art. 183. É licito a qualquer cidadão obter informações e certidões sobre assuntos referentes à administração municipal.

Art. 184. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou anulação de atos lesivos ao patrimônio municipal.

Art. 185. O município não poderá dar nome de pessoas vivas a bens e serviços públicos de qualquer natureza.

Parágrafo único. Para fins deste artigo, somente após 6 (seis) meses do falecimento poderá ser homenageada qualquer pessoa, salvo personalidade marcantes que tenham contribuído para o desenvolvimento do Município, Estado ou País.

Art. 186. Os cemitérios, no Município, terão sempre caráter secular e serão administrados pela autoridade municipal, sendo permitido a todas as confissões religiosas praticar neles os seus ritos.

Parágrafo único. As associações religiosas e os particulares poderão, na forma da lei, manter cemitérios próprios, fiscalizados, porém, pelo Município.

Art. 189. Esta Lei Orgânica, aprovada e assinada pelos integrantes da Câmara Municipal, será promulgada pela Mesa e entrará vigor a partir de 02 de janeiro de 2025, ficando revogada às disposições em contrário. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27, de 2024)

Iracemápolis, 5 de abril de 1990.